Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang VKS, luật sư phát hiện trong bản tường trình của Trần Việt Phương có đoạn: Cháu được học ở trường về phòng vệ chính đáng và hiểu rằng hành động chém anh Thắng của cháu là phòng vệ chính đáng vì lúc đó cháu thấy anh cháu bị thương nặng và cháu rất bực tức, không còn hiểu điều gì đang xảy ra nữa mà chỉ nghĩ rằng phải chém anh Thắng để tự bảo vệ bản thân mình. Nếu không hành động như vậy, rất có thể cháu sẽ bị anh Thắng dùng dao chém cháu và làm anh Dũng cháu bị thương nặng hơn. Vì vậy, kính mong các chú cho cháu sớm được về nhà."

Ngày 10/12/2006, Viện kiểm sát nhân dân quận H ra bản cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Toàn, Phạm Văn Thắng, Trần Việt Phương về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 3 Điều 104 BLHS.

Câu hỏi 3: Khi gặp Phương, anh (chị) cần trao đổi với Phương những nội dung gì?

Câu hỏi 4: Theo anh (chị), có cần trao đổi điều gì với TAND huyện H không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/2/2007, Toà án nhân dân quận H ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thành phần HĐXX không có hội thẩm nhân dân nào là giáo viên hay cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Trong những người được triệu tập để xét hỏi tại phiên toà có các bị cáo, đại diện gia đình bị cáo Phương, đại diện Trường PTCS nơi bị cáo Phương đang học tập. Quyết định này được gửi đến cho luật sư bào chữa của bị cáo Phương và những người khác có liên quan.

Câu hỏi 5: Là luật sư bào chữa cho bị cáo Phương, anh (chị) có kiến nghị gì về những người được triệu tập để xét hỏi tại phiên toà, thành phần Hội đồng xét xử trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử trên hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Ngày 1/3/2007, Toà án nhân dân quận H mở phiên toà xét xử công khai. Tại phiên toà, đại diện của gia đình bị cáo Trần Việt Phương vắng mặt do bị một tai nạn đột xuất.

Câu hỏi 6: Theo anh (chị), có nên đề xuất hoãn phiên toà hay không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trong phần xét hỏi tại phiên toà, Phương khai rằng: Khi Phương vào nhà cầm dao chạy ra để bảo vệ anh Dũng thì bọn Thắng và Toàn vừa chém anh Dũng, Phương liền đuổi theo bọn chúng ngay và dùng dao chém vào vai Thắng với mục đích ngăn chặn hành vi phạm tội của bọn Toàn và Thắng, nếu Phương không cầm dao chạy đuổi theo và chém Thắng thì rất có thể Thắng đã chém chết anh Dũng rồi.

Thắng và Toàn khai rằng: chúng chỉ có mục đích gây thương tích cho anh Dũng để trả thù mà không có ý định gây thương tích cho Phương. Khi thấy Phương cầm dao chạy đến cứu anh Dũng, chúng liền lên xe bỏ chạy ngay và bị Phương đuổi theo chém vào vai Thắng.

Câu hỏi 7: Anh (chị) chọn phương án xử lý nào trong các phương án dưới đây? Tại sao?

a. Hỏi Phương, Thắng, Toàn để làm rõ hơn tình tiết có ý nghĩa bào chữa theo hướng có lợi cho Phương
b. Đề nghị hoãn phiên toà để xác minh thêm lời khai của Trần Việt Phương
c. Cứ bào chữa theo hướng đã chuẩn bị trước mà không quan tâm đến lời khai của các bị cáo.
d. Phương án khác.

Tình tiết bổ sung

Qua xét hỏi, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Phương.

Câu hỏi 8: Anh (chị) hãy trình bày luận cứ bào chữa cho thân chủ Trần Việt Phương.

Tình tiết bổ sung

Bản án sơ thẩm tuyên phạt: Thắng và Toàn 7 năm tù theo quy định tại khoản 2 Điều 104 BLHS. Phương: 4 năm tù theo khoản 2 Điều 104, Điều 68, Điều 69 BLHS 1999. Về phần bồi thường thiệt hại:do các bên không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không giải quyết. Không đồng tình với phần hình sự của bản án sơ thẩm, gia đình Trần Việt Phương nhờ anh (chị) tiếp tục giúp đỡ.

Câu hỏi 9: Anh (chị) hãy giúp Trần Việt Phương viết đơn kháng cáo bản án sơ thẩm trên.

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật)